

1503820-76.2022.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2080750/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 23817106 -

DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2080750 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADÃO APARECIDO SOVENHA

Data da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1503820-76.2022.8.26.0132

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2080750/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 23817106 -

DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2080750 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADÃO APARECIDO SOVENHA

Data da Audiência:

10/08/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 10/08/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1503820-76.2022.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) ADÃO APARECIDO SOVENHA. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como seu(s) defensor(a/s) nomeado, o Dr. Renan Augusto Bertolo. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas duas testemunhas

comuns (Maurício Giusti Júnior e Luiz Carlos Larocca, guardas civis municipais) e, em seguida, interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com gravação anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. ADÃO APARECIDO SOVENHA, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 61, II, "j", do Código Penal, pela seguinte prática delitiva: "Consta no incluso inquérito policial que, no dia 23 de março de 2022, por volta das 19h, na Rua Rio de Janeiro, nº 100, Linha Férrea, Centro, nesta cidade e Comarca de Catanduva-SP, ADÃO APARECIDO SOVENHA, qualificado a fls. 09/111, trazia com ele droga, consistentes em 100 (cem) microtubos de "cocaína", pesando 21,5 gramas e 14 invólucros de "maconha", pesando 9,39 gramas, a fim de entrega a consumo de terceiros (tráfico de drogas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 22/24. 2. Segundo apurado, nas circunstâncias descritas, o denunciado trazia com ele a droga acima mencionada, cujo destino era a venda e entrega a terceiros. Todavia, Guardas Municipais, em patrulhamento pelo local, surpreenderam Adão segurando um objeto e distribuindo algo a usuários de drogas. Ao perceber a presença dos Guardas, o denunciado tentou empreender fuga, deixou um objeto no local, porém foi contido e abordado. 3. Realizada busca pelo local dos fatos, os Guardas Municipais constataram que o objeto deixado pelo denunciado consistia em uma bolsa, na qual continha, em seu interior, 100 (cem) microtubos de "cocaína", pesando 21,5 gramas e 14 invólucros de "maconha", pesando 9,39 gramas, destinados ao comércio ilícito, e R\$ 3,30 (três reais e trinta centavos). 4. ADÃO APARECIDO SOVENHA, interrogado a fls. 05, disse que as drogas apreendidas não lhe pertenciam. A quantidade de porções apreendidas, a forma como estavam acondicionadas e as demais circunstâncias da prisão em flagrante indicam, com segurança, que as drogas apreendidas pertenciam ao denunciado e eram destinadas ao tráfico. 6. Saliente-se que o delito foi cometido durante estado de calamidade pública. 7. Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência ADÃO APARECIDO SOVENHA, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal (vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 - de calamidade pública), requerendo que R. e A. esta, seja ele citado, para que se veja processar, até final condenação, observando-se o devido processo legal, intimando-se as pessoas a seguir indicadas, para que venham depor sobre os fatos, em juízo, sob as penas da Lei; e, em tudo mais, cumprindo-se as determinações legais, até final prolação de sentença e decretação do perdimento definitivo dos bens apreendidos, usado para o tráfico, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal c.c o artigo 63 da Lei n.º 11.343/06." Consta que o acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e permanece recolhido até a presente data, já que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, conforme se vê na decisão de págs. 107/109. O acusado foi citado e notificado (pág. 143) e apresentou a defesa prévia de págs. 174/176. A denúncia de págs. 123/124 foi recebida em 18/07/2022 (págs. 177/178). Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns e, por último, interrogado o acusado. O Ministério Público é pela condenação do acusado, ao passo que o Ilustre Defensor pleiteia a absolvição, alegando que o acusado é mero usuário de drogas. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merecem o acusado e seu Ilustre Defensor, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de págs. 50/51 e dos laudos periciais de págs. 22/24 e 139/141, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria, também é certa, incontroversa. Na fase policial (pág. 05), o acusado negou a prática delitiva, alegando que estava no local apenas usando droga; alegou que as drogas descritas nos autos não eram suas. Em juízo, continuou negando a prática da infração penal, alegando que se encontrava no local dos fatos sentado em um vagão de trem e conversando com outras pessoas, ocasião em que os guardas civis municipais ali chegaram; não tinha drogas em seu poder e ali se encontrava porque recolhia reciclagens e guardava as coisas que então recolhia (reciclagem) no mesmo

vagão em que estava sentado e conversando; de início, os dois guardas civis municipais mencionados nos autos ali chegaram e nada de ilícito encontraram; no decorrer da ocorrência, porém, um terceiro guarda civil municipal, cuja identidade não sabe precisar, ali chegou e começou a perguntar sobre os antecedentes do interrogando; ao tomar conhecimento de que o interrogando registrava antecedentes criminais, ele lhe disse ter encontrado drogas no local e que o interrogando seria preso por tráfico de drogas; não usava drogas na ocasião; o guarda civil Larocca já havia xingado o interrogando quando este pedia coisas em semáforos nesta cidade; já havia sido abordado pelo guarda civil Maurício, porém nada têm contra ele. A negativa de autoria, contudo, deve ceder diante das provas produzidas pela acusação. É que o guarda civil municipal Maurício disse ter recebido denúncias de que usuários de drogas estavam no local dos fatos, razão pela qual para lá se dirigiu e avistou o acusado distribuindo coisas às pessoas que ali estavam; com a presença dos guardas civis, o acusado tentou esconder, em um mato existente no chão, uma bolsa na qual estavam as drogas descritas na denúncia; dois guardas civis municipais participaram as diligências; porém outros guardas vieram em apoio à ocorrência após o encontro das drogas; no momento em que o acusado distribuía algo a outras pessoas, não deu para ver se ele recebeu alguma coisa delas; o próprio depoente encontrou a bolsa com as drogas; o acusado alegou que apenas passava pelo local e negou a prática do tráfico de drogas; o acusado já é conhecido dos meios policiais. E o guarda civil municipal Larocca depôs no mesmo sentido do outro guarda civil; acrescentou ter visto o acusado fazendo gesto de trocas com outras pessoas que ali estavam, porém não teve condições de afirmar se ele entregava drogas devido à distância em que se encontrava; com a presença dos guardas civis municipais, o acusado tentou se evadir do local, razão pela qual o depoente foi por um lado de um vagão de trem que ali estava, ao passo que o guarda civil Maurício foi pelo outro lado do mesmo vagão; Maurício, segundo lhe disse, viu o momento em que o acusado tentou esconder uma bolsinha com as drogas no chão; Larocca disse que, assim que chegou ao local, viu o acusado com a bolsinha nas mãos; o acusado disse que apenas passava pelo local e negou a prática do tráfico de drogas; o acusado já era conhecido dos meios policiais por envolvimento em crimes. Diante das apreensões realizadas e dos relatos dos agentes da lei, a prova não deixa dúvidas de que o acusado estivesse praticando a mercancia ilícita na ocasião descrita na denúncia, uma vez que, em local de presença de usuários de drogas, foi visto fazendo gesto de entrega de algo a pessoas que ali se encontravam, ocasião em que tentou dispensar uma bolsa na qual havia cem porções de “cocaína” e dez de “maconha”, suficientes para fornecimento a inúmeras pessoas, inclusive para eventual revenda. O acusado, conforme já dito, estava de posse de dezenas de porções de drogas, em local de presença de usuários de entorpecentes e nenhuma justificativa apresentou para o encontro das drogas em seu poder, situação em que é óbvio que ali praticava a mercancia ilícita. A atitude do acusado é típica de quem pratica a mercancia ilícita e as diligências, da forma como se deram, não deixam dúvidas de que as drogas encontradas em poder dele eram destinadas ao comércio ilícito. Correta, deste modo, a capitulação legal do delito prevista na denúncia. O fato de o acusado também ser usuário de substâncias entorpecente (alegação contida no interrogatório policial) não permite, por si só, eventual desclassificação do delito, pois nada impede que o fornecedor de entorpecentes também faça uso das mesmas substâncias, caso em que a figura do uso é absorvida pela norma contida no artigo de lei por último mencionado. Confira-se: “Traficante viciado. Nada impede que responda como traficante. Nesse caso, aplica-se a norma do art. 12, absorvido o delito do art. 16 desta Lei. Nesse sentido: RT 515:466, 517:368 e 380, 555:380, 585:311 e 595:408; RJTJSP, 101:498 e 114:482; JTACrimSP, 64:38; TJRS, RCrim 1.342, RF , 283:322; TJMT, ACrim 212.180, RF , 282:403; TJRS, ACrim 691069488, RJTJRS , 154:141; TJPR, ACrim 342/88, PJ, 29:241; stf, HC 69.806, 1a. Turma, rel. Min. Celso de Mello, RT 701:401 e RTJ, 151:155. Tanto é que o art. 11 desta Lei reza: 'Ao dependente que, em razão de qualquer infração penal, for imposta pena...' (grifo nosso)” (conforme Damásio E. de Jesus, Lei Antitóxicos Anotada, São Paulo : Saraiva, 4a. ed., 1999, p. 21). Tal jurisprudência, embora se refira à lei antiga, aplica-se, obviamente, à lei atual.

Quanto à força probante do probante dos relatos dos agentes da lei, sabe-se que os depoimentos de policiais ou guardas civis municipais, não estando contrariados por outros elementos concretos de prova existentes nos autos, têm a mesma validade dos relatos de toda e qualquer pessoa que se apresente como testemunha. Analisando a questão, a jurisprudência assim já se pronunciou: "APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DE GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. A MULTIRREINCIDÊNCIA AUTORIZA O AGRAVAMENTO DA PENA EM PATAMAR ACIMA DAQUELE CABÍVEL AO UNIRREINCIDENTE. NÃO HÁ "BIS IN IDEM" ENTRE REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE E CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O REDUTOR DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator)– constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o Juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Precedentes do STF. 2. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu. 3. Depoimentos dos guardas municipais harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. 4. Pena mantida conforme fixada na Origem. 5. O Juízo de Origem pautou o agravamento em 1/3 em função da dupla reincidência e pela qualidade dos crimes praticados (roubos). Não pode o Juiz agravar a pena do réu multirreincidente da mesma forma que o faz para o unirreincidente. O agente que pratica crimes outros, com sentenças condenatórias transitadas em julgado, deve ser punido de forma mais grave. Precedentes do STJ. 6. Vislumbro que não há "bis in idem" se se considerar a reincidência com o fim de agravar a pena, em razão da incidência da agravante pautar-se na própria intenção da norma em punir mais severamente aquele que pratica crimes habitualmente, enquanto que a utilização da reincidência para afastar a redução deriva de causa outra distinta. Precedentes do STF. 7. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os apetrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF. 8. Regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de narcotráfico será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, órgão constitucionalmente competente para tanto. Além disso, trata-se de réu duplamente reincidente. 9. Improvimento do recurso defensivo" (TJ-SP - APL 30327291720138260602 SP 3032729-17.2013.8.26.0602, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 30/07/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 04/08/2015). "Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma credibilidade que se reconhece em qualquer outro cidadão" (JTACrim, 10:138). "Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT, 668:275). As regras de experiência comum permitem a conclusão de que pessoas da comunidade que não integram os quadros policiais ou de outras corporações encarregadas da Segurança Pública dificilmente se prontificam a depor contra traficantes de drogas, pois estes normalmente são pessoas perigosas, criminosas, de personalidade violenta e voltada para a prática de crimes e que causam, portanto,

medo e temor às pessoas de bem, as quais, por temerem represálias, não se apresentam aos agentes do Estado para depor como testemunhas. No que pertine às alegações de contradições ou divergências nos depoimentos dos agentes da lei que depuseram em Juízo, observo que é comum a existência de pequenas (ou determinadas, dependendo do caso) divergências nos relatos de tais agentes, porém tal é comum devido ao tempo decorrido e às inúmeras ocorrências atendidas pelos integrantes de tais corporações, circunstâncias que podem provocar, obviamente, esquecimentos quanto a alguns detalhes das ocorrências atendidas; os agentes da segurança pública não têm memória fotográfica e, devido às condições pessoais de cada um, podem muito bem ter a percepção de alguns detalhes da ocorrência de forma diferente um do outro. O que não pode ser aceito, em depoimentos dos referidos agentes (assim como nos depoimentos em geral), é a ocorrência de má-fé durante a diligência e, por via de consequência, no depoimento a ser prestado sobre ela, todavia, no caso presente, apesar das divergências verificadas quanto a detalhes do trabalho realizado, os guardas civis municipais Maurício e Larocca depuseram de forma coerente e seus relatos, amparados pelas apreensões realizadas, nenhuma dúvida deixaram quanto ao cometimento do delito de tráfico ilícito de drogas por parte do acusado; nenhuma dúvida há quanto à lisura do trabalho realizado pelos referidos agentes. A propósito, cito trecho de V. Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP - Apelação : APL 00023099020108260374 SP 0002309-90.2010.8.26.0374, 10ª Câmara de Direito Criminal, Relator: Nuevo Campos, Data de Julgamento: 23/10/2014, Data de Publicação: 24/10/2014), no qual o eminente Relator deixou assentado: "Quanto à credibilidade dos testemunhos dos policiais, é preciso anotar que não há óbice legal a que prestem depoimento, sob compromisso, sobre seus atos de ofício. Insta consignar, a propósito, que divergências de ordem secundária entre os relatos dos policiais, em especial, os apresentados em juízo, não se prestam a comprometê-los, mas lhe conferem maior certeza. Tais divergências são próprias da prova oral, dadas às notórias características da atividade policial, em particular, o envolvimento em diversas ocorrências com características semelhantes. Importa anotar, neste aspecto, que, a circunstância de o policial Odair ter sido vítima de ameaça feita pelo réu (fl. 42), fato pelo qual não foi oferecida representação por parte do miliciano, não se presta a alterar o panorama do conjunto probatório. Importa observar, a propósito, que seu testemunho é coerente com as demais provas obtidas, em especial, com o depoimento do policial Ricardo Alexandre de Oliveira" (TJ-SP - Apelação : APL 00023099020108260374 SP 0002309-90.2010.8.26.0374, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Nuevo Campos, j. em 23/10/2014, publicação em 24/10/2014). No mesmo sentido, também merece destaque trecho de outro V. Acórdão daquele Egrégio Tribunal (TJ-SP - APL: 00092677720118260400 SP 0009267-77.2011.8.26.0400, Relator: Otávio Henrique, Data de Julgamento: 27/08/2015, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/09/2015), no qual o eminente Desembargador deixou consignado: "Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da presença de falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que ocorreu nos autos. Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram. Efetivamente, 'o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como

ocorre

com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.' (STF - HC nº 73.518-5, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU de 18.10.96, pág. 39.846)". O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, levando-se em conta a razoável quantidade de drogas apreendida (referente a cem porções de "cocaína" e catorze de "maconha"), suficiente para fornecimento a inúmeras pessoas, inclusive para revenda, a natureza (alto poder lesivo e viciante) de uma delas ("cocaína"), e os maus antecedentes do acusado (processos nºs 0003816-65.2012.8.26.0132, 0005047-69.2008.8.26.0132, 0000627-59.2007.8.26.0648 e 0001582-90.2007.8.26.0648 - págs. 58/60 e 65/66), fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/3 (um terço). Na referida fração (1/3), foram considerados 1/6 (um sexto) em razão da quantidade e natureza das drogas e 1/6 (um sexto) face aos maus antecedentes do acusado. O art. 42, da mesma Lei, determina o aumento da pena em razão da quantidade e natureza das drogas. Na segunda fase, tendo em vista a reincidência do acusado (processos nºs. 0002018-59.2018.8.26.0132, 0007682-42.2016.8.26.0132, 0007683-27.2016.8.26.0132 e 0015720-19.2011.8.26.0132 - págs. 57/61, não usados para gerar mais antecedentes na fase anterior), aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa. Deixo de reconhecer a agravante genérica prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, uma vez que não comprovado que o acusado se aproveitou da situação de pandemia para a prática do delito, não havendo, portanto, o necessário nexos causal. Tratando-se de agente de péssimos antecedentes e multirreincidente, deixo de aplicar a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, do mesmo Diploma Legal. Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira - interrogatório judicial e informações sobre a vida pregressa de págs. 7/8). O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista a gravidade concreta da infração penal, uma das que mais afetam a paz pública nos dias atuais, e os péssimos antecedentes e a multirreincidência do acusado, será o fechado, compatível e necessário para reprová-lo e prevenir o crime. Quanto à imposição de regime fechado para a infração penal prevista no art. 33, "caput", da mesma Lei, trago à cola a seguinte jurisprudência: "Apelações do Ministério Público e de um dos réus - Tráfico de entorpecente e associação para tal delito. Insurgência ministerial que se restringe à absolvição dos réus da associação - Ausência de estabilidade e de ânimo subjetivo - Precedentes - Absolvição que se mantém. Defesa que busca a absolvição, desclassificação da conduta para uso pessoal ou redução das penas - Acusados apanhados com 18 pinos de cocaína (11,23g) - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho de agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Desclassificação para uso pessoal - Impossibilidade - Finalidade mercantil - Pena mínima reduzida de 1/6, nos termos do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, conformada a acusação nesse ponto - Regime fechado - Necessidade. Recursos não providos" (TJ-SP - APL: 00000565820148260417 SP 0000056-58.2014.8.26.0417, Relator: Ivan Sartori, Data de Julgamento: 15/09/2015, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/09/2015). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública para o fim de CONDENAR ADÃO APARECIDO SOVENHA, qualificado a pág. 5, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, na proporção anteriormente mencionada. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento do valor equivalente a 100 (cem) "UFESPs" (Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2003), observado, no entanto, caso a defesa tenha sido feita por defensor dativo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º); o art. 12, da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de

1950, foi expressamente revogado pelo art. 1.072, III, do Diploma Processual Civil. Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, se ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não há sentido para que, agora, já com sentença condenatória em primeira instância, seja beneficiado pela liberdade provisória nesta fase, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva mencionados na Decisão de págs. 107/109. Decreto a perda, em favor da União, de todo o valor apreendido e depositado nos autos (referente a dinheiro), nos moldes do art. 63, § 1º, da Lei sobredita. Já houve autorização para destruição das drogas (págs. 108/109). Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, bem como a transferência do valor depositado em Juízo ao "Funad" (Lei nº 11.343/2006, art. 62, § 9º); e oficie-se à D. Autoridade Policial autorizando a destruição do restante da droga armazenado para eventual contraprova. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e expeça-se guia de execução provisória, com urgência e prioridade. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, o Dr. Promotor de Justiça pediu a palavra pela ordem e concordou com a sentença, renunciando ao direito de recurso. O acusado e seu Defensor manifestaram interesse em recorrer da sentença, apresentando recurso de apelação. Pelo MM Juiz foi deliberado: homologo a renúncia ao direito de recurso por parte do órgão ministerial, certificando-se o trânsito em julgado. Recebo o recurso de apelação interposto pelo acusado e seu Defensor. Sai o nobre Defensor intimado para apresentação das razões recursais, no prazo legal. Após, ao Ministério Público para contrarrazões. Providenciem-se as anotações e comunicações de praxe. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.